

1500720-85.2019.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2103855/2019 - DEL.POL.COTIA, 4626339 - DEL.POL.COTIA, 2638/19/403 - DEL.POL.COTIA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500720-85.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500720-85.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2103855/2019 - DEL.POL.COTIA, 4626339 - DEL.POL.COTIA, 2638/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2103855 - DEL.POL.COTIA, 2638/19/403 - DEL.POL.COTIA, 2103855 - DEL.POL.COTIA, 2638/19/403 - DEL.POL.COTIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andressa Martins Bejarano

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006.

Denúncia foi recebida aos 20 de maio de 2019.

O réu foi regularmente citado (fl. 75). Nomeado defensor dativo, foi apresentada defesa preliminar às fls. 117/119.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, interrogado o réu.

Alegações finais do Ministério Público pretendendo a procedência da ação penal e da

defesa postulando a pena no mínimo legal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

Segundo a denúncia, em 09 de abril de 2019, por volta das 18h43, na Rua Chucri Cubaechi Saad, nº 151, Jardim Isis, Parque Mirante da Mata, RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, trazia consigo e guardava, para o fornecimento ao consumo de terceiros, 15 (quinze) porções de cocaína, com massa líquida de 4,32g (quatro gramas e trinta e dois decigramas), 05 (cinco) porções de crack, com massa líquida de 0,92g (noventa e dois decigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 5,6g (cinco gramas e seis decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A confirmação da pretensão punitiva do Estado depende da existência de prova de dois elementos, a materialidade e a autoria da infração penal imputada pelo órgão acusatório.

A materialidade está comprovada.

É o que se verifica por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 05/06), Boletim de Ocorrência (fls. 21/24), Laudo Pericial Definitivo - Exame Químico-Toxicológico (fls. 97/100), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria, também é certa.

Ressalto, antes de tudo, a orientação jurisprudencial pacífica no sentido de que os funcionários da guarda municipal merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não restou comprovado no presente feito.

Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, sua palavra serve para formar o convencimento do julgador, sendo inaceitável a alegação de que o depoimento de guarda municipal deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial.

Em solo policial, as testemunhas Micheli Militão Chaluppe e Igor Aparecido de Oliveira Machado, guardas municipais, relataram foram informados via rede de comunicação da Guarda que haveria um indivíduo na prática de venda de entorpecentes. O solicitante informou que ele estava com blusão cinza, uma bermuda escura meia rajada, de cores claras, e camiseta por baixo listrada e que ele estaria com uma bolsa com entorpecentes fazendo venda e que ele escondia essa bolsa próximo de um monte de terra próximo de uma parede. Foram até o local, por determinação da Cecom e chegando lá encontraram a pessoa com as características passadas pelo rádio. Em abordagem a esse indivíduo, ele portava uma porção de maconha no bolso e um valor de 60 reais em dinheiro no outro bolso. Ele informou que estava fazendo o uso de entorpecente num primeiro momento e, nesse meio tempo, fomos solicitados novamente, via rede, falando que o solicitante disse que onde nós estávamos, um pouco mais a frente, havia a droga escondida, dando o local exato, que era numa pedra próximo ao rapaz, mas não tão próximo, cerca de uns 500m mais ou menos. A droga estava numa viela próximo dele e achamos uma bolsa com uma porção de droga e um certo valor em dinheiro. Na bolsa tinha um valor de 119 reais em dinheiro, a quantidade de 15 pinos de cocaína, 5 de pedra de crack, 1 maconha e 3 haxixes, supostamente. Voltamos e perguntamos pra ele sobre essa droga e ele disse que era dele e que ele estava ali há duas semanas vendendo maconha no valor de 5 reais e os pinos e haxixe no valor de 10 reais e pedra no valor de 5 reais porque ele estava precisando do dinheiro. Ele não foi algemado pois não foi necessário. Ouvido em Juízo, o guarda municipal Igor Aparecido de Oliveira Machado, em suma, confirmou a versão apresentada em solo policial, acrescentando ainda que não conhecia o réu anteriormente.

Ouvida em Juízo, a guarda municipal Micheli Militão Chaluppe, em suma, confirmou os fatos narrados em solo policial.

Interrogado em solo policial, o réu RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA respondeu: "QUE eu estava no tráfico lá. Tem pouco menos de um mês que estou vendo maconha, pó e umas pedras de crack, mas não sei dizer quanto tinha hoje e não tenho noção de quanto eu vendi, mas foi pouco, porque consegui levantar o que tinha lá comigo, que era uns 200 reais. Nunca tinha sido pego antes e nunca tinha vendido antes de começar a

vender agora, comecei porque trabalhava com meu tio e estava parado e precisava de grana pra pagar umas dívidas. Sou usuário de maconha e bebo só. Estava vendendo pelo dinheiro mesmo e não para usar droga. A maconha era 5, o pó e o crack 10. Não fui agredido pelos guardas na abordagem e nem resisti a abordagem. Comigo tinha 60 reais e uma bucha de maconha."

Em juízo, o réu RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA em suma, confessou os fatos narrados em solo policial. Disse que estava na rua vendendo drogas e as drogas encontradas eram dele e eram para venda. Disse que estava traficando em torno de 03 meses e disse que não "mexe" mais com isso. Disse que recebia as drogas de manhã e vendia e no final da tarde passavam para recolher o dinheiro.

Enfim, confirmadas a autoria e a materialidade do crime narrado pelo Ministério Público na denúncia originária destes autos, reforçada pela confissão do réu, de rigor a confirmação da pretensão punitiva estatal em face do Réu.

Passo a fixar a pena a ser imposta ao réu.

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade demonstrada pelo réu é normal à espécie, não extrapolando daquilo que prevê o tipo legal. O réu não possui maus antecedentes, é primário (fls. 63 e 64). Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do agente, sendo certo que estes elementos não dizem respeito à vida criminal do indivíduo, razão pela qual não podem repercutir negativamente nesta fase. Os motivos e as consequências do crime são normais à espécie.

Com base nisso, fixo a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.

Na segunda fase da fixação da pena, não há agravante. Verifica-se a atenuante da confissão, contudo, tendo em vista o teor da Súmula 231 do STJ, fica a pena no mesmo patamar, ou seja, no mínimo legal.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento de pena.

Certo que o réu reconheceu que estava traficando há 03 meses quando foi flagrado pelos guardas municipais, todavia, entendo que a primariedade deste aliado ao fato de que não tinha qualquer passagem anterior e tampouco teve qualquer ocorrência posterior, sendo os fatos do ano de 2019, autoriza a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 mas não no redutor máximo, mas sim reduzindo a pena em 2/5, fixando-a em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Considerando a primariedade e a pena aplicada, fixo o regime inicial aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em 1) prestação de serviço à comunidade pelo tempo da pena corporal fixada de forma e molde a ser deliberado em sede de execução, e 2) pagamento de prestação pecuniária, no valor de dois salários mínimos, a entidade pública ou privada, com destinação social.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para condenar RODOLFO DA SILVA OLIVEIRA incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 300 dias-multa, cada qual no valor mínimo legal. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos da fundamentação.

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo a incineração da droga apreendida, caso esta providência ainda não tenha sido adotada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, III da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

P.I.C.

Cotia, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA